

After being detained for four months, Mr. Arteaga-Martinez filed a petition for writ of habeas corpus in district court to challenge his continued detention.

In those hearings, the government must prove by clear and convincing evidence that the noncitizen poses a flight risk or a danger to the community. The district court ordered the government to provide a bond hearing. The Third Circuit affirmed, and the immigration judge released Mr. Arteaga-Martinez at the conclusion of his bond hearing.

Therefore, those who have been detained for long periods of time pending their withholding proceedings can still challenge their prolonged detention on due process grounds in accordance with Zadvydas.

The BIA also emphasizes that asylum applicants cannot be expected to hide their protected characteristics to avoid harm in their home country. While such a holding is not new, it appears that some adjudicators need reminding of this important point. While the case at hand involved sexual orientation, the same reasoning also extends to political activities and religious practices — a person should not be forced to change, suppress, or conceal something so fundamental to their identity and conscience simply to avoid persecution.

基督教 bh 需要的资料

之前没有那么厉害，最近发生了一些让我怕的事情

资料：受洗证，谁介绍的，什么方式成为基督徒，参加 underground house church 的证据，在中国有没有发生让你害怕的证据。如果被 arrest 的话，他们让他付一个保释金。有时候有一个收据，有时候没有。在 us 后继续参加教会的证据，参加查经班。

physical harm is not required for a persecution finding.

a protected ground need not be the sole motivation for that persecution.

Practitioners should thus be encouraged to keep fighting zealously for their clients and take all necessary appeals.

有了 asylum 的 ead 可以做美国任何工作（100% 美国境内的工作），因为不需要雇主支持。从找工作的角度，比 h1b 工作签证更好。千万不要踩套模板的坑，因为那个人不是你。

Fact Sheet: Withholding-Only Cases and Detention An Analysis Based on Data Obtained Through the Freedom of Information Act (“FOIA”)

(Pdf in bh)

27.3% of respondents in withholding-only proceedings **obtained the right to remain within the United States**

In over 85% of withholding-only cases, respondents remained **detained throughout their proceedings**.⁵ Cases in which the IJ made a final decision and neither party appealed resulted in an average detention length of **114 days** (116 days in the Third Circuit), or nearly **four months**.

监狱里面有现金可以自己充钱打电话

法官有自由裁量权，总是可以去打开一个递解令，不管是动议交完了，还是没有有一个比较强的法律理由。比如美国身份的配偶有非常严重的疾病或者服过役，有特殊的待遇或者同情，还是可以打开递解令。大部分的暂缓递解都是经过了 hearing，然后上庭法官直接给的，没有上诉。

你是被警察逮捕，中国警方出具的逮捕通知书、拘留通知书、处罚决定书等可以作为证据提交；被刑事起诉和定罪的则需要提供检察院的起诉书或法院的判决书；仅仅是短暂逮捕并在警局遭到殴打、虐待、折磨等最后被释放，如果受伤去过医院则病例和医生的诊断报告也可以作为受过迫害的证据，如果没有去过医院那么可以让知情或见证人出具带签名和指印的证明书，并在证明书上要附上联系方式方便移民局调查问询，届时该知情或见证人须证实所提供的证明书真实有效，并根据移民局的要求提供更多的详情信息。

除了以上的书面证据以外，移民局也接受录像、录音、照片等作为庇护证据，但录音需要经过专业的公证机构进行转录和翻译成文字版，进行公证并开具公证书。另外用于庇护的证据均需进行专业的文字注解，帮助移民官或移民法官快速熟悉和理解。

Asylum 需要的证件：护照，结婚证（对我来说不需要），出生证明（淘宝或者国内亲戚代办）

已经收到过迫害的证据可以备份到网盘或者 gmail 发给自己，保存好证据

5 Best Asylum Case Types (Strongest Case Type)

- 1. Iranian convert from Islam to Christianity(Strong religious persecution 类似中国的基督徒迫害)

Asylum is better than F1, you can work or study in the US without worrying about the status.

California is the best place for asylum, have both the highest approval rates in the immigration court and asylum office. San Francisco is better than LA, San Francisco is the best place for asylum seekers in general.

一定要找到 san Francisco 的律师！！！！

移民法官 grant or not grant relief 受到移民法律(law)(by congress)或者是 executive order (by 总统) 变化的影响

通过 asylum 需要 good prepared, good present 需要好的律师

在大厅开庭之前可以一直添加证据和材料（需要有支持性的证据，比如某个人说自己因为 religious persecution 被 1.arrest 2.被 beaten 3.去了医院 需要的证据是 1.arrest records

2.beating evidence (photo 或者 witness statement 或者家人看到的 evidence)

3. hospital records

Judge 不会在 court 上面 test defendant 的 faith

会问的问题：

How often do you go to church?

Basic thing in religion

Did you practice your religion in your home country?

How often did you practice?

Were you persecuted because of that religion?

What's the persecution?

Judge 对于 庇护面谈失败转到 court 和直接 illegal entry 上 court 没有区别对待。

USCIS 和 immigration court 对于 asylum 采用同样的标准（因为 law 是一样的，包括对于证据的对待也是同样的标准，保持 credible, credible 意味着保持 consistency）

Judge 的自由裁量权包括在美国没有严重的犯罪记录和一直在美国有报税记录
找到 good lawyer 对于 asylum seeker 重要！！！！

移民法官 grant or not grant relief 受到移民法律(law)(by congress)或者是 executive order (by 总统) 变化的影响

通过 asylum 需要 good prepared, good present 需要好的律师

在大厅开庭之前可以一直添加证据和材料（需要有支持性的证据，比如某个人说自己因为 religious persecution 被 1.arrest 2.被 beaten 3.去了医院 需要的证据是 1.arrest records 2.beating evidence (photo 或者 witness statement 或者家人看到的 evidence)

3. hospital records

Judge 不会在 court 上面 test defendant 的 faith

会问的问题：

How often do you go to church?

Basic thing in religion

Did you practice your religion in your home country?

How often did you practice?

Were you persecuted because of that religion?

What's the persecution?

Judge 对于 庇护面谈失败转到 court 和直接 illegal entry 上 court 没有区别对待。

USCIS 和 immigration court 对于 asylum 采用同样的标准（因为 law 是一样的，包括对于证据的对待也是同样的标准，保持 credible, credible 意味着保持 consistency）

Judge 的自由裁量权包括在美国没有严重的犯罪记录和一直在美国有报税记录
找到 good lawyer 对于 asylum seeker 重要！！！！

在开大庭 (Individual Hearing)的一个月之前 change venue(转庭) 比如从洛杉矶转到旧金山，那么时间重新开始计算，这样就又可以拖上几年。当然做多了，法官会认为你 shopping venue, 只是为了延缓开庭，做到在美国长期逗留的目的。

可信度恐惧面谈问题具体解释

做恐惧面谈之前可以找律师介入

安凯律师楼在洛杉矶旧金山纽约都有，据说 asylum 案子很不错，kevin

如果想找律师或者拖时间,到了 prison 可以说自己身体不适,允许晚一点做恐惧面谈,prison 里面有 ipad 可以自己申请时间,你也可以跟 ice 讲,多做攻略,多研究,或者让家属朋友亲戚找律师。

判断一个人合理恐惧可以有四步法来进行分析“穆加拉比”

是否具有迫害者想要 persecution 的特征和信念。

比如基督徒天天祷告读圣经,说话做事的方式包括提交的材料和 PS 和 589 都需要彰显 (demonstrate)自己是基督徒的特性。

恐惧面谈培训 6000 美金,在墨西哥等待申请 cbp one,或者已经申请了 cbp one 准备要进入美国的,提前找律师,少走弯路。找到相信和认可的律师在没有进入美国之前提前介入, case 是最好做的。如果一旦被进入 ice detention center,所有的通话都会被录音,即使申请了 legal call,即使申请了 g-28,律师没办法跟你说 whole story,律师跟你的谈话受到限制,不可能讲的很透彻。

Personal statement 不需要加上 country condition 之类的东西, personal statement/declaration 只是 describe 你自己的情况(the incident directly affects you), country condition 是你的 lawyer 需要做的事情。

Strong Asylum Case is people from Iran who came to the United States and they convert to Christianity. (Iranian conversion case, because of the country condition)(伊朗基督徒 asylum case 非常 strong) You should have a strong case, you should win base on those facts, minimize your inconsistencies in your testimony (they ask what date this thing happened, you said x and an hour later in interview, you say it happened on y. The date don't match up, and you can have inconsistency in saying and you written in material)

Asylum office ask have you physical harmed, have you ever been like beaten or attacked and you have not. But you're afraid of being harmed in the future like being imprisoned and harmed in prison.

You just say no, I have never been physically harmed. But you can say you probably will harm in the future. The fact that you haven't been harmed in the past will not keep you from winning asylum. You can win asylum without any past harm.

各个移民监狱都不一样,有些监狱恐惧面谈需要本人主动提出,不主动提出,监狱方面不给力安排恐惧面谈。cbp1 申请了以后,关了监狱,问的问题比较简单,可以快速放出来。德州 el paso 的移民监狱,几乎无法保释,需要找当地 spanish 的律师才能成功。原因是地头蛇,外来的律师念不了经。

3 years bar: if you have 180 days unlawful presence in US and then you leave US, you trigger 3 years bar.

10 years bar: if you have 365 days unlawful presence in US and then you leave US, you trigger 10 years bar.

you do not have 3 or 10 years bar if you stay in US. The 3 or 10 years bar can be waived through I-601.

Permanent bar: re-entry or attempt to re-entry unlawfully, if you have 365 days unlawful presence in US. Also if you have deportation order, and then you unlawfully re-entry or attempt to re-entry, you trigger permanent bar.

Permanent bar can't be waived, unless you wait 10 years period outside US

Or win U visa, win T visa, win VAWA, win asylum, win cancellation of removal in the US, to get rid of permanent bar.

False claim to US citizenship cannot be waived!!! Be careful.所以一定要坚持自己的中国国籍啊!!!

Sometimes it is worse when you leave US than unlawfully presence in US. Before leave the US, talk to an immigration lawyer.

if you have already left US, it's definitely wise to have conversation with immigration lawyer before attempt to come back to US.

Motions to reopen: you have enter the US and file for asylum and you lost, which means judge deny you asylum case and issue an order of deportation and that order can be appealed, while it's on appeal, it not a final order yet. Normally, the road ends on the circuit court level.

If you lost until the end of the road and got a final order of removal against you, but you haven't actually been removed. You have an unexecuted removal order.

You are in the US and you have a final removal order signed by the judge. And if you in that situation, you could in theory file a motion to reopen your case. There're 7 major reasons/laws to reopen your case in immigration court proceeding. You can do motion to reopen if your previous lawyer really messed up, it is called motion to reopen based on ineffective assistance of counsel.

旧金山法庭通过率全美最高，中国人的案子通过率达到 90%，其次是纽约和洛杉矶。但是旧金山法庭的案子速度很慢，小庭基本三四年以后了，两年之内开大庭的都很少。concord 旧金山附近的法院速度略快一些。绝大多数法庭，小庭的法官和大庭的法官是同一个。

<https://www.mobilepathways.org/ddj-workspace/asylum-navigator-dashboard>

查各种移民法庭的通过数据

那个无辜被定罪的人肯定会写信，写给州长，写给总统，他会一直说自己是无辜的，有的人会认为他是疯子，五年十年一直这样做，直到证明自己是 innocence 为止。

Motion to reconsider: The law in Asylum has changed, or has new case in 9th circuit, then we can reopen your asylum case.

最近日三英二和申根签证进入 mexico 很容易，根本不需要花钱买关，自己做好攻略就行了。然后飞到蒂华纳，免签进入 mexico 因为你是合法进入 mexico 的，在 mexico 境内的话，可以去 mexico 任何一个地方，直接买机票到蒂华纳，不需要走陆路。大部分人从墨西卡利和特卡特入，更多的人从特卡特最终入境。因为特卡特靠近 san Diego otay mesa 的监狱。墨西卡利进入就是 imperial detention center，里面 immigration judge grant rate median 50% pass rate，比 otay mesa 高很多，所以还是要从墨西卡利进入!!!!

现在搞不好 庇护面谈提交 589 一个月以后，需要面谈 7 天前提交所有的证据自述 589 完整材料到移民局。

如果在签证有效期内不管是旅游签还是学生签任何一种签证提交 589，面谈很快就来了，你在 asylum 面谈当天，asylum office 会确认你的身份，如果你还是在有效身份内的话，出结果很不幸是没有通过，你的 case 到此就结束了，因为你没有逾期滞留，administrative closed. 你的 case 在移民局就被行政关闭了，不会把你的案子转到移民法庭。

所以为了预防这种情况，就是签证快要到期的时候，比如旅游签 5 个月后提交 589，这样面谈的时候你已经没有有效身份了，需要把你放在递解程序中，这样有了上移民法庭的机会。因为学生签证身份有效期是跟着你的 i-20 走的，h1b 签证有效期是跟着 i-797a 走的（3 年），所以都是不利的。

Asylum 最好的身份 b1/2 五个月后提交，其次走线直接在 detention center 提交，最后再是 f1, h1b 身份提交，都不非常不利的（对于留子来说太不利了），很可能没有移民法庭的机会。（而且可能有一年期只能拿 withholding 的风险）。

在 detention center 中 survive 的 tips

It is normal to feel emotions like sadness, depression, anxiety, nervousness, anger, and fear in this environment. It is also normal to have problems sleeping. Try to remember that you will not be in detention forever. Think about ways to keep busy, stay calm, and stay healthy. Read, talk to people, play a game, exercise, go to religious activities, or practice relaxation techniques. A medical provider can give you information on stress management.

必须十分熟悉自己证词里面的时间，地点等数据掌握的非常熟悉的情况下，给予面谈官或者法官的答案要合理（注意：不是真实欧），不能让面谈官和法官感觉到你是在背书。现场的表现力，给人真实性的感觉是最重要的。公证其实在美帝都都可以搞定。问你是否愿意放弃你的保密权，一定选择不放弃保密权。强的案子最好是有之前的迫害的实体，加上未来的恐惧（past persecution + well found fear of future persecution -> Strong Case!!!）

录音和视频在开庭的时候是没有办法做为证据的。检方和法官是不可能在法庭上把你的音频和视频打出来看的。但是视频可以截图，音频可以转换成文字。（这些转换的行为需要第三方的人，不是当事人自己，可以是律师楼的人）。当事人就是本人需要非常熟悉自己的案件材料，除了 589 和 personal statement 以及证据包括 news report 都要熟悉。证据中的 youtube 视频和 news report 和 官方报告都可以附上网址链接，是可以打开查证核实的。如果在 Q&A 环节当事人自己答得不好，你的 credibility 受到很大质疑的情况下，（客观证据中有相关的介绍，检方最多说这个报告没有提到你的名字），这种独立的 news report 和 youtube 视频 官方报告（所谓的第三方证据）是可以把你的 credibility 重新扳回来。是看所有（total）材料（testimony+第三方证据）中的 credibility（是可信的，不是天方夜谭的）。

检方对于中国产生的证据始终感觉可信度比较低（一般没法核实真伪），对于美国产生的证据更加可靠。

中国判决书，其实美方也不知道是真是假。（因为中国有很多秘密审判，没有在网上公开）美国审判的时候是在在案证据。法庭上就是一个一个的过证据，双方（检方和被告）的证据都要过。越晚交的证据效力越差。涉及到中国的证据还要有翻译和认证。

Past persecution in China(有没有 arrest, 有没有 jail, 身体上有没有被伤害过, 有没有受到 threat) 这些都属于 persecution.

Sample question:你怎么知道 persecution 的人是警察的(因为穿的衣服上有 police 的汉字)? 警察是怎么知道你的身份的(现场参加 gathering 的所有人都被问话, 交了身份证)

回答检方和法官的问题要直接 (directly answer the question)

中介一般的个人自述书模板 (大家都套用的 model)

尊敬的法官你好, 我叫***, 我是一个中国公民, 我今年多大了, 我结婚了没有等等个人背景信息。

我在国内有一个朋友, 他叫***, 他是一个基督徒, 有一段时间, 我遇到了一些烦心事, 我有点想不开, 无论是我的亲人去世了, 我的生意失败了等原因, 我有点闷闷不乐, 于是朋友把我带到了教会, 在教会里面, 我感到了大家的帮助, 我挺喜欢这个教会的环境的, 但是突然有一天, 我们正在聚会的过程之中, 来了四个警察, 把门踹开了, 然后他们殴打我们, 然后把我们带到了派出所, 说我们是非法聚会, 我们的回答不被警察接受, 所以警察开始殴打我们, 并判我们拘留两个月, 并且罚款我们 5 万人民币。于是, 在拘留刑满释放之后, 我就离开了中国, 来到了美国。美国是自由之国, 然后加上一些对于中国政府的控诉, 比如中国没有人权, 没有司法公正。

Asylum Case 通过最核心的东西就是 consistency!!! (Your story should be consistency, 前后一致), 99% 的人如果没有过, 拒绝信上就一句话: your statement was inconsistent, 或者是有没建立在你的国家受到 persecution (past persecution) and do not have well found fear for future persecution.

Asylum interview 会问你一些细节: 比如你说当时是早上 9 点钟, 你怎么知道是早上 9 点钟, 比如你回答我刚刚吃完早饭, 还看了下我的钟。他会问, 那几个人来到你的家里, 你说三个人, 他会问, 三个人是什么样子的, 有没有穿制服或者怎么样。他们敲门还是直接破门而入, 进来了以后, 里面有几个人, 当时对你说了些什么。他是把你拉出去的, 还是你直接跟他出去的。出去了以后, 进到车里面, 他们有没有问你, 车里面有几个人。车程到警察局大概多长时间。会反复的去问你一些问题。如果你对你两三个问题, 发现你前后不一致或者你的回答跟个人陈述不一致, 那么你过的可能性就很小了。你对于你个人陈述的细节必须非常清楚 (比如三个人就三个人, 一个高一个矮一个胖), 真实性的故事有时候反而也过不了, 因为自己过于自信, 有些东西没把握好 (真实性不是最重要的!!!)。在面谈之前一定要找人培训, 最好找律师培训一下面谈的内容!!! 好比考试之前你去刷题, 你刷过 100 次考题跟你没做过题目的, 最后的得分肯定不一样。面谈完了以后, asylum office 会对这个 interview 做总结。有些重大事件的 news 也可以作为证据, 人权报告, 宗教信仰报告。个人陈述既不能太简单, 也不能太复杂 (太复杂容易给自己挖坑)

一般美帝的法院允许一次延庭, 比如东西没有准备好, 律师没有找好, 身体不是很舒服之类的理由

Joint Motion to Reopen

We ask the other side of our case, DHS attorney to join our motion to reopen the case.

The vast majority of case, they're not willing to join. No time limit for joint motion to reopen.

The court can still reopen the old case, if both sides are in agreement. The judge typically is fine with reopen that case, which means you're much more likely to win the motion to reopen if the other side is willing to join.

Sua Sponte Motion to Reopen

The immigration court or BIA has the power/right to reopen the old case on its own will.

No time limit and no number limit.

The judge/BIA can do it if they feel it needs to be done in the interest of justice.

Sua Sponte power of a motion to reopen is the best way to get your case back on track.

The bad thing is it is very difficult to challenge it if the judge/BIA denies that motion.

Normally, there's not really a way to appeal a motion to reopen under Sua Sponte power if they deny it.

恐惧面谈一开始会问，你今天感觉如何，是否 physically and mentally 准备好了面试。如果自己 physically and mentally 没有准备好，asylum office 会给你时间让你重新约时间面谈。这是美国人性化的一点。如果预约恐惧面谈时间太早，而且没法推迟，那么就 fear interview 的时间采用这招来拖延时间一点。

会问有没有人帮助你准备申请，如果有 lawyer 的话，当然要说，我有 lawyer，是 lawyer 跟我一起准备的。

然后就直接说，律师帮我整理了材料，证据上帮我整理，选择，帮我翻译。Asylum office 会问你的原始材料是中文的，谁给你翻译成英文的。asylum office 会问你最后一次看自己的材料是什么时候，你有没有发现材料有什么错误，在面谈的时候有没有提出要修改的内容，在面谈的时候，可以对自己的材料做出修改。

恐惧面试的时候一开始其实就是过 589 表格上的 biography 的信息，如自己的住址，离开美国前最后一次的住址，家庭成员信息，来美国的时间，次数，过去 5 年的工作，教育背景。这些信息一定要做好准备。

DS-160 (submit to 国务院) 会跟你 589 和面谈 (submit to 移民局) 信息进行比对，然后找你 bug。

Asylum office 或者 judge 会把美国联邦政府内部所有你的资料和你现在的庇护资料做比对。Asylum office 会问，你申请美国签证的时候谁给你申请的，有没有人给你帮忙。申请签证的时候所有资料是否都是真实的，签证官问你的话，你回答的是否都是真话。如果发现你这个庇护申请的材料和之前不管是签证还是入境的时候有不一致，他就会要求你解释，怀疑你撒谎。

你合理解释的话，时间过去久了，所以有些信息变化了，有些信息没有填写在 ds160 上。

最后 asylum office 会问你有没有在第三国获得过 permanent residency. 当然回答没有，都是 temporary short-time visiting visa.

你被抓到 ice detention center 以后，你要主动的表达，I'm afraid of returning to my home country—people's republic of China.

最好恐惧面谈前，找律师做培训，然后律师陪同电话接进来参加恐惧面谈。

恐惧面谈的时候没有任何资料交上去，只是电话进行。如果挂了，申请法官复核的时候，可以提交资料上去，但是间隔时间很短。所以资料要提前准备好。建议就是恐惧面谈翻墙之前就找好律师。你说 我有律师，我的律师不在场，我不参加恐惧面谈，这样就有更多时间准备。

第二部分：persecution

会问你在中国受到什么样的 harm?包括 physical and mental harm 都可以
harm 你的一方是 government or private sector? Why they harm you?
有几次受到了 harm?

如果次数太多,那么就说最深的一次 harm 和最后的一次 harm

第一次 harm 什么时候,第二次 harm 什么时候?

你怎么知道他是警察或者政府人员? 答案就是他穿着警服 (wear uniform and took me into the police station)

The police how to harm you?抢了你的东西啦,骂了你啦,说了什么话,做了什么事情,总共几个警察。你说了什么,有没有受伤,你有没有报警。

Could Relocation question:

China has the most advanced and complicated technology; wherever you go, the Chinese Government will definitely know it.(这是一种回答)

反对拿我东西,反对中国政府不尊重法律,提高到 religion 的地步。

即便我安全的离开了中国,但是回去就不在安全了。

最高检察院说,偷渡的人员在抹黑中国的形象。

总部设在美国的迫害观察组织“国际基督徒关怀差会”(International Christian Concern)报道说,这五名基督徒来自太原市的郇城教会,他们因参加由印尼华人牧师唐崇荣(Stephen Tong)主持的“KL2020 福音与文化大会”而于上周被逮捕和拘留。

You need to say, after you back to China, you possible will be detained and have a couple of weeks or even months detention in prison.(你无法安全的回到中国,你回去会被判刑)。

你要说所有的政府在中国都不会给你 protection.

最后一部分就是都回答 No 的问题,是否是 ccp, 是否是中国工作人员,是否 persecute others. 是否 terrorist, 是否有第三国的长期 long time residency.

fear interview 和在移民局的 asylum interview 问题都类似。

案子本身要硬,有证据(如逮捕令之类的),发生在你身上真实的故事,让 judge 和 gov attorney 问不到你,碰到杀手也不见得会挂。走线进来很多做的(fake docs)也可以理解,因为走线的话,你要有一个很紧迫的理由才能得到 asylum 的资格,无可厚非。大部分作假的人,拿着一个 fake 的逮捕令什么的材料也都过了。拿着一个受洗的证书也都过了。有的 judge 要求比较高,除了你是基督徒之外,你还要遭受到 persecution,我才给你过。需要做好万全的准备,最坏的 Judge 也能过。大部分的生活时间都是平淡的,时间长容易懈怠。入境的时候 fear interview 跟后来上庭的故事要 consistent。对于自己的案情肯定要非常熟悉,上庭才能过,花几天时间把自己的 story 从头到尾捋一遍,大脑里面记住大概。(粉丝错误:逮捕令时间是 us 时间,这种低级错误不要犯,arrest 时间肯定是要在中国的时间!!!!) 做假的材料需要把说辞之类的对上,不要出现不一致。让人发现假材料,基本打庭要挂。律师基本只是工具人,自己的 case 还是要自己多用心。你需要自己完成自己的 case。到了 usa 以后,还是要参加 church 和举牌子。你如果赚了很多钱在 usa, make great contribution to US 也可以帮助 case 过。其实 asylum 门槛对于 Chinese 来说很低。做政治的话,64 啊国殇日,做做样子举举牌子, take pics 抱佛脚也行。几个人在宗教集会被抓,把别人的 story 偷梁换柱都行。自己的 case 自己多想想,多努力。

The people with unexecuted removal orders: motion to reopen, U-visa.

This scenario first choice is motion to reopen.

一定要准备证据，一定要找好的律师

直接性证据 当事人被抓，有一个行政处罚决定书

间接性证据 就是新闻报道地下教会被打压的新闻报道

Motion to Suppress: You can suppress the evidence for your opponent if the evidence get/obtain through an unlawful process.

100% 没有一个人是真正的 asylum 的，because 美国对于真正的 asylum 要求非常高，underground house church 几乎 100% fake，都有夸大的因素。选择基督教，你更容易去找到资源，更容易找到地下教会接纳你。基督教门槛很低。在洛杉矶，基督教宗教 asylum 的比例高到吓人，洛杉矶到处都是律师楼。按法轮功作为 asylum 理由进行庇护真的，就是他是真的信法轮功的，不是说练习法轮功被人用电棍击打，拿辣椒水浇他眼睛，让他三天三夜不吃饭，不至于这样。信仰是真的，但是这些被 persecution 的经历是 100% 假的。法轮功也没有被 persecute 的那么惨，因为美国人对于你被迫害到那一个程度的要求太高了。中国护照唯一的好处就是给了 Chinese 在美帝办 asylum 的机会，其他国家根本不行。比如台湾根本就不能再美国办庇护，你说你在 taiwan 被 persecute 了，没有这种 story 和 precedent. 台湾人可以 visa free 来美国，但是无法留下来，只能 eb 或者结婚拿卡。越年轻的人通过 asylum 的比例越高，肯定是会有一定的通过率，使得 asylum 这种方式在美国有意义。让一些将来有机会为 US 做出贡献的人过 asylum. 有些老美也知道你们都是 fake，找一些相对来说能力比较强的，对美帝有贡献的人来拿到 asylum. 所以趁着年轻，要早日去美帝办 asylum！！！！

BIA 上诉需要再 adjudicate 30 天之内提出 appeal，这个 deadline 很严格，不可以 miss. 哪怕在 detention center 里面 appeal 至少要半年出结果，外面的话 2,3 年都有可能，因为 case 太多了。

面谈的时候会问：你是否曾经加入过中国共产党？ 你是否曾经为中国政府效力？ 答案都是 NO!!!

中国很有可能不接受美国递解的人员，不接受包机。

哪怕有不良记录，有超过一年期的问题，有第三国 permanent residency 也可以拿 A10, withholding.

Asylum 是 discretionary benefit. A10 是 mandatory benefit，只有很少的情况和人不会被批准，如 aggravated felony, commit serious crime in other country(non-political), threat to national security, persecute others.

A10 现实中，很多都是检方 (prosecutor) 给的，开案之前检方提出给 a10，类似双方交易，在开庭之前。还有些是 Judge 在法庭中给的 A10.

Asylum case 要赢几点：1. Case strong 2. 要呈现给 judge 3. Question 要回答的好

以宗教做 asylum 一定要有过去的 persecution！！！！ 否则的话，以未来恐惧申请非常难，除非你在教会担任重要职位，或者你是传道人或者未来打算做牧师，因为没有 10% 的 christian 被 arrest

各种文件副本上传云盘!!! 在 detention center 里面失去自由的情况下, 律师或者朋友可以拿到这些文件。

If you lost case in immigration court and have removal order, and you are still in US, the primary way is filing a motion to reopen your old case!!!! That's make you are not subjected to deportation order.

监狱的移民法庭其实比外面的要好打庭, 成功率高, 只要有律师的话。要有家属配合, 寻找证据, 通过率都很高。

川普上台对两种人要注意:

- 1.有递解令 但是没有离开美国的外国人, 如果你身上有最终递解令, 需要咨询律师, 有没有 motion to reopen 的机会。
- 2.有刑事案件记录的外国人, 比较严重的犯罪记录的外国人, 把他们放在递解出境的程序中。有 criminal record 的人, 需要马上咨询律师, 看你的 criminal record 可不可以被撤销或者被解释。

律师在申论部分很重要, 把一些刁钻的问题由自己的律师来问, 会引导性的答你, 让你回答的好。会提前跟你沟通好问题如何回答。放弃申论, 政府律师直接发问, 会死的很惨。所有对你不利的问题, 需要让你的律师自己在申论过程中问, 你才有机会做解释。证据占了 60% 70% 作用在案件中。

一定要让律师帮你做申论部分的培训!!!

主要的证据如下:

比如你说你被派出所警察抓了, 当时有没有传唤证。让你写保证书, 有没有保证书原件。如果行政处罚了, 你的罚款单和缴款单有没有。被打了, 去医院有没有病例。

闭环就是你被迫害了逃出来, 你回去还是要被继续迫害。你为何被迫害, 要么你参加地下教会被抓, 要么你批评中共。你不要几年前发生的事情拿出来事, 一定是近期发生的事情。证据是关键, 实在提供不了证据, 可以提供证人证词。只需要证人的证件和联系方式(翻译成英文就可以了)。

法官对你说让你补充那些证据, 就是你按照法官的要求, 补充了相关的证据, 就放你过了。

大部分很多移民法庭的 asylum case 不是公开的 (confidential) 包括上庭的过程, 法官最后的评价都是 confidential 的, 因为涉及到保护当事人的隐私, 上庭做 case 一定要选择 confidential 的选项!!!

男性法官比女性法官更容易拒绝人

有在美国政府 uscis ice 工作过的法官更容易拒绝人

拒绝理由: 法官认为不可信, 前后矛盾 (inconsistency)(占 25%)

没有值得保护的理由 (5 protected grounds) (占 75%)

法官没有全面的审核你的证据, 只是挑出了对你不利的证据, 而不考虑对你有利的证据。(totality circumstances)

上庭需要出示对你有利的, 相关的证据。

法官之间判案的标准差别非常大, 上庭通过与否有一定人品的因素。

现在陈闯创律师做 case 都是无纸化办公, 资料都放在电脑或者云盘里。

陈闯创律师做案子一般一个 asylum 都是 10000 美金。

如果你遇到警察

1. Do not panic, do not run.
2. remain silent. (say: officer, I prefer to remain silent.)
3. Ice start to search anything, say I do not consent to this search.
4. office, I want to speak to my lawyer, I want to remain silent, I want to protect my constitutional rights.

1. 保持沉默的權利（一旦開口就得說實話，不能撒謊）

具體權利：不論移民身份，個人有權保持沉默，不回答執法人員的問題。

建議做法：

清楚地說：“I choose to remain silent.”（我選擇保持沉默）。

不透露移民身份或出生地等資訊，以免提供自我不利的證據。

2. 要求律師的權利（記住律師電話）

具體權利：個人有權要求與律師交談，無需回答任何問題或簽署文件，直到律師在場。

建議做法：

明確表示：“I want to speak with a lawyer.”（我想和律師交談）。

隨身攜帶可信律師的聯繫方式或社區法律援助組織的資訊。

3. 不同意入室搜查的權利（ICE 一般拿不到法院開的搜查令）

具體權利：執法人員沒有搜索住所或財物的權利，除非持有法院（而不是移民局 ICE 自己）簽發的有效搜查令。

建議做法：

如果執法人員要求進入住所，詢問是否有法院命令（warrant）。

若無有效命令，可以拒絕開門並明確表示：“I do not consent to this search.”（我不同意此次搜查）。

4. 拒絕簽署文件的權利

具體權利：個人不必簽署任何文件，尤其是自願離境協議，除非在律師審閱後同意。

建議做法：

拒絕簽署任何未經理解的文件。

你可以在材料里面讲讲对于美国的贡献（如果你对美国贡献多，会聊你未来在美国的打算）。

Highlight relevant portion of documents(与你案子直接相关的 highlight，比如宗教的，就直接 highlight 相关 report 和 country condition 宗教相关的)

日本三年英国两年申根签证合法飞入墨西哥，在墨西哥境内飞到蒂华纳，从墨西卡利或者特卡特进入（climb wall），或者从 otay mesa 这个口岸进入。如果申请了 cbp one 和恐惧面谈可以的话或者有律师，那么就不会往其他地方的 detention center 转。

移民法庭是不能放视频的，只能是文字和图像。所以只能把视频截图变成照片

If you don't have lawyer in the first hearing(master hearing), ask a judge more time to find a lawyer.(Your honor, I just need more time to find a lawyer, can you give me extra time?)typically, the judge will give another month, two month.

任何 asylum 的 case 到了移民法庭，法官和 ice attorney 只看你最后一稿，所以 case 在最终上大庭之前都可以改动，但是不要改的太多，导致太自相矛盾 (inconsistency)

有很多 A 号码，就写自己知道的其中一个，跟政府解释的时候 就说自己还有另外一个 A 号码。（讲一个，解释一个），确实存在有两个 A 号码的人。

You comply with Tax Law, if Tax Law said you didn't have to file because your income wasn't high enough, that means you comply with Tax Law, just explain that, you are student. Its common that certain people didn't have to file taxes for that year.

People get in trouble when they talk too much! I exercise my right to remain silent.

Wealthy Americans all have lawyer in advance. They are not stupid.

If Ice try to arrest you, it has to be a federal district court document signed by a judge, not an administrative warrant, and they almost never get it. Don't open the door for ICE.

合法移民就没有造假吗？你敢说你自己的东西材料都是 100% 真实没问题的吗？EB5 投资移民资金来源基本有问题。做了 8 年，发现没有一个人所有的东西都是 100% 真实的。EB2NIW 之类的学历，资质奖项你能说 100% 都没有问题？我敢说基本都有问题，移民局就是睁一只眼闭一只眼，不要装逼。只要你们拿过来的东西不是我给你们做假的，你自己说是真的，我帮你交，真跟假是移民局和移民法庭政府律师的事情来判断。现在 EB1A90% 以上都是包装的，有水分的。

中国人做 bh 的，在移民局面谈和移民法庭的整体通过率 90% 以上。过去 15 年，中国人移民法庭通过率 78%，排名第一。因为中国是一个一党专政的国家，所以中国的申请者在 bh 中就已经得到了加分。每年的国情咨文人权报告都有中国宗教 persecution. 中国的制度决定了中国人在美国申请 bh 具有得天独厚的优势。

政府律师说你的证据是假的，需要给出证明。他不能证明证据是假的，那么证据就是真的。避开 Texas, Florida

个人陈述 每一节都写一个事件，每一个事件都用时间开头

1. 2024 年 9 月，地点 1 事件 1
2. 2025 年 2 月，地点 2 我和别人在做什么，警察进来事件 2
3. 事件 3

(5W1H 写作方法)

个人陈述不要套用模板

做宗教就要去参加教会活动礼拜

A 级通缉令人员也可以申请 BH，最终也可以通过，拿到绿卡，只要不是红通人员就可以。中国犯的小罪 美国一般查不到。

要把自己说成重要的人物，在 court 上，不管是做宗教还是政治，要说自己做了很多事情，担任重要的职位。

如果表达了回到母国的恐惧，那么还是需要进行 credible fear interview，通过了以后还是有 NTA 然后需要上庭，走 removal proceeding 的程序。所以需要主动表达回到母国的恐惧。

可信恐惧面谈其实就是一个准入门槛 threshold，标准不高。

可信恐惧面谈还是要比上庭简单很多，还是可以请律师帮助。

做宗教，你所参加的教会，现在或者将来可能有条件，担任重要的职务，做执事，长老，传道人，负责接待和财政和宣传。普通基督徒家庭教会成员据说很难。

基督教案情：在企业里面搞教会，遭到了政府的传唤，审讯殴打和关押，关押了 5 天在拘留所。

符合美国的价值关键！！

英语好的话，建议自己上去讲自己的故事用英语，不需要翻译，很多翻译水平一般，经常翻译不准确，而且不需要让移民官听两遍你的故事，如果要找翻译的话，也要找一个相对有经验一点的。律师一分钱一分货。

Bh 通过的核心理念：这是你的 case. 逻辑要一致，多看看案例。你的 case 还是要你自己上心。

Asylum 的 10% 和 A10withholding 50% 的区别

其实就是材料多与少的区别，材料很少的时候，法官可能 10% 都会犹豫。你们那个教会有很多人被 gov persecute 了，那就大于 50%。自己的材料要强，要充分。

在美国出庭作证的证人一般需要在美国有合法的身份，证人需要熟悉你的情况，不好的证人反而会大大伤害 case。

If motion to reopen is denied within last 30 days, you can appeal to that denial.

Immigration Judge has no jurisdiction on U visa, it only adjudicate by USCIS.

At the border, DHS will continue some Biden Administration policy and maybe act even stricter ones, make it impossible for people without visa to get asylum, you may still get withholding of removal or CAT relief.

Trump 政策下，还是可以拿 withholding, 南部边境，asylum 基本不可能。

要从加州入境，德州入境关押的时间长，ice 态度差

成功进入墨西哥，旅行计划要做的完美，回程机票，酒店，旅行计划，景点，你都要做好，给海关登机人员。把自己打扮成一个旅客。然后就直飞墨西哥城。日本三年入墨西哥城，中国人一般都选择蒂华纳或者墨西卡利，加州的两个口岸。

大部分走线的人都是为了赚钱。

现在 smuggle 来美帝,不能拿 asylum, 最多只能拿 A10, withholding. Trump 上台后,asylum 的法律没有任何 change.

遇到 ice 警察, SAV, silence, attorney, video, 有 immigration court 的 case 反而是比较安全。

中国人拿到 A10 卡的概率现在还是很高的, 只不过走线拿到 A5 的概率很低了。

如果拿不到某些证据和资料, 需要准备好 testimony 向法官解释为何拿不到这些东西。

It depends on location and judge; San Francisco is much quicker than 洛杉矶。

所以到了美帝还是要选择湾区居住。

美国结婚移民很多都是 faked, 跟 asylum 相比就是小巫见大巫, 传言 70% 的跨国结婚都是 fake

Asylum 也有很多 fake,但是说的东西都是发生在中国, dhs 很难去求证。

跟美国 citizen 同居三年 after green card, 直接 citizen 了, 这种 citizen 的速度最快。不论你是什么途径如何拿到 green card 的。

If you win withholding of removal and want to become permanent resident in the future, you have to file a motion to reopen your old removal case first and apply for some other ways to get green card in front of judge and then you can get green card in immigration court.

In the immigration court, you as a defendant, need to believe in yourself, you need to believe in your case, you need to believe in your value, you need to demonstrate and show your case and get a good lawyer.

自信点, 你要相信你的案子是真实的。

如果有红通令的话, 找章诚律师事务所, 他们的葛中平律师有打掉红通的经验, 他自己就是打掉了红通。

把所有材料准备好, 放在电子云盘里 进入美国, 就可以提交 589。

2025.4.18 直播: 留學生身份吊銷、移民監大幅擴容、移民法庭迅速結案

进入 detention center 的建议, because arrest 你, 还是要上庭的

1. 认真做好自己的 case, 准备好自己的材料, 在被 arrest 之前都准备好
2. 找好移民监能够电话联系到的朋友 帮你保释之类的, 帮你找律师之类的人

CAT: 被关到警车里面, 用警棍桶你两下也是一种酷刑。

一定要争取获得 withholding 的机会, 特别是走线来的, 先赢了留在美帝再说。

被驱逐出境美国之后, 非法回到美帝, 还是可以申请 withholding.

Motion to reopen old case 需要你人在美国。 你被 deport 了以后, 可以申请 I-212, 但是需要有美国公民 or 绿卡的 spouse, kids, parents 作为你的 petition, 而且过程很漫长。

The processing time for Form I-212 is 33.5 months as of March 2025.

U.S. Citizen or Lawful Permanent Resident Family Members

Asylum 不需要弄得很惨，把自己弄成身体残疾，只需要证明已经或者回去会遭到迫害。

庇护案子成功与否，

No.1 看你自己案子的强度 自己的材料如何

no.2 看你的 court 表现 performance

No.3 看法官的因素

No.4 看检方(prosecutor)的因素

如果这个学生已经申请了 asylum, 已经背叛了中国共产党, 仍然可以留在所谓的敏感专业继续读书。如果愿意站出来追求自由, 反对中国共产党, 尊重那些追求自由的人。美国也是需要这些技术人才, 害怕这些人偷到了这些技术为中共效力。如果是 asylee 的身份, 大学依然可以录取他, 让这个学生读书。

Patrick Ge: 根据美国公民及移民服务局 (USCIS) 发布的数据, 在 2024 财年 (截至 2024 年 9 月 30 日), 中国公民在移民局阶段 (即“积极庇护”程序) 获得庇护的案件数量为 3,159 件。 > Patrick Ge: 据 EOIR 发布的数据, 2024 财年中国公民在移民法庭阶段获得庇护的案件数量为 2,998 件。 > Patrick Ge: 综合 USCIS 和 EOIR 的数据, 2024 财年中国公民在美国获得庇护的总案件数量约为 6,157 件。 > Patrick Ge: 根据美国司法部移民审查执行办公室 (EOIR) 发布的《按国籍划分的庇护决定》统计数据, 在 2024 财年 (截至 2024 年 9 月 30 日), 中国公民在移民法庭 (EOIR) 阶段获得递解暂缓 (Withholding of Removal) 的案件数量为 903 件。

在中国大陆的证人证词可以不采用, 除非证人拉倒美国来, 或者 ice 和证人去香港台湾。但是释放证逮捕证之类的政府文件属于物证必须采用。而且释放证之类的比较难以查证。基督教类的案件 相对来说比民运举牌子可信度要高, 因为如果是一个真的信徒法官和检察官看的出来的, 所以首选宗教庇护。

Money, is the strongest one to migrate to USA. 移民到美帝的最主要目的就是为了赚钱。

95% of the first time crosser hire a smuggler to help them. 绝大部分还是要找舌头 cross the border.

平均 3,500 刀一个人

Smugglers will group migrants together, transport them to the border, give them instructions on how to cross, and arrange transportation on the other side.

Wall 上有 gap. 亚利桑那沙漠中有 beacon 可以求救, 还有 water station 可以补水。大部分人都是缺水挂的。

章诚律所捞人价格 6000 美金

保释被拒, 不代表 case 会输, eloy 监狱去年葛律去保释挂了, 监狱里面开大庭都过了, 最终都放出来了。

把材料做完整，把材料带在身上，每天拿出来看个一两遍。万一被抓，就在移民监狱申请大庭，移民监狱开大庭，只要材料充足，只要准备充分，移民监狱出大庭成功率比外面要高的多!!! 只要你关的不是德州，你关在亚利桑那和加州成功率都比外面高!!! 你在移民监狱 3,4 个月出大庭，赌一把。

如果有 final removal order 的人，应该先做好材料，然后申请重新开案，motion to reopen. 只要你的 removal order 是 22 年以前的，总能找到办法找到理由，要努力，发挥自己的主观能动性，motion to reopen，因为中国的国情变动，变得更加糟糕。可信恐惧面谈，不需要提供任何材料，只需要自己自圆其说就可以了，完全是口述，说一个自己在中国被政府迫害的故事，比上庭的要求低很多。

应对办法：1. 把自己的材料和故事准备好

2. 找好朋友，一旦被 arrest，里面做事情肯定是麻烦。在外面有人帮人收集文件，提供资金，找保释人，有个照应。

现在据说保释金超过一万，不包括律师的费用。

可信恐惧面谈基本上第一次就决定了过和挂，因为过的门槛不高。过了恐惧面谈就可以申请保释，在 califronia, arizona 比较 easy 可以 bond 出来，德州就是很难 bond 出来，所以千万不要去德州!!!!

如果因为在中国的 persecution 去找心理医生，心理有问题，这样的证据对于上庭是有利的。

担保人需要绿卡或者公民，然后有合法的工作。bondsman 可以提供住房和生活，让你可以上庭。

证人证词不是主要证据，因为都是中国人的证词，用处不大，在没有主要证据的前提下，弄才有意义。

主要证据还是拘留证，传唤证，释放证和你被殴打之后看医生的医疗证明。

方法在中餐馆集合和其他的中国人一起翻墙。

上法庭一定要对自己的陈词熟悉，牢记细节 details

1. 陈词
2. 证据
3. 逻辑

除了极右的法官，中规中矩的法官一定是看你现场的答辩，**法官一般不怀疑你材料证据的真和假**，主要看你细节有没有前后不一致 (inconsistency)，BIA 上诉有机会，因为提供了证据，说到底，现场答辩不行，就是一个 credible 可信度的问题。

案子要简单，不要过于复杂，经历的迫害事件不要太多（比如 10 次迫害之类的），经历的迫害太多，自己都容易记不住，搞错细节。

因为律所的 case 很多，不可能在一个 case 上花费太多的时间和精力

所以自己的 case 还是要自己上心，自己对自己的 case 负责，自己准备各种材料 589 自述和答辩之类的东西，自己的 case 自己最明白，自己的 case 自己认真准备!!!

把你 arrest 以后，是可以申请给你的重要的好友回信息，可以和你的律师去联系。要申请使用手机 是可以有 10 分钟到 1 个小时的手机使用权。把你在国内的家人和美国的朋友家人联系好了，该发的发了以后，最后手机才回收。

入境墨西哥城如果海关给你 1 个月时间旅游，足够你飞到蒂华纳 找到 smuggler 翻墙入境了。

2022 年开始移民法庭实行电子化，法庭所有文件材料都电子化了，不需要纸质文件了。所以原版的纸质文件不重要。

Apply for Asylum will cause you can't get a new visa in the future. 就要赌一把，搏一把，申请 asylum 以后拿不到 visa(b,F, J visa)。

现在移民官问问题简单直接，就是你自述 589 证据里写了什么，就问什么，基本不问坑你的问题。你能够回答的出你迫害经历的细节，就认为你可信，你回答不了细节，就是被拒。一定要提供证据!!! 如果没有任何证据，移民官就认为你不可信。也可以提供国情报告，人权报告，宗教报告，以及相关时间的 news。

如果有可能，就把案子转到 sacramento 或者纽约，通过率高的法庭。

提前整理好材料给律师或者中介。

在移民监狱直接开大庭，在移民监狱好好努力，移民监狱里大庭还有 5, 6 成的胜率。无非移民监狱关 3 到 6 个月，都来了那么久了，就拼一把，搏一把。基督徒可以在监狱里面传道（保罗）

让国内的一个人 跟他说 我要告诉美国政府 或者说要他帮你做一个证，没多少人愿意主动配合，绝大部分人不愿意。你完全可以说，国内担心什么什么，没有办法拿到国内的证人证词。

Asylum case 成功与否

1/3 个人的情况

1/3 律师的作用

1/3 法官和 ice attorney 的作用（就是运气成分）

哪怕你过去曾经是 marriage fraud, judge 觉得你是一个很差的人(not have good character), 你可能拿不到 asylum(asylum need judge's discretionary), 但是离依然有机会拿到 withholding, 因为 withholding 只看 case 强度, withholding is mandatory。

9th circuit court jurisdiction 在 detention center 每满半年 需要做一下这个人是否有资格保释, Ice 会主动申请 bond hearing。

如果遭到 persecution 后回到中国没有继续遭到 persecution?

因为牺牲了我的宗教信仰的权益，如果我不参加地下教会，警方就默认我是个守法公民，就不会进行传唤，殴打，拘留等 persecution。

如果当事人写，去了欧洲，回国后，又持续遭到政府的威胁恐吓就 OK 了。

Eloy 监狱比较容易，德州的最难，基本不可能成功拿到身份。主要看 immigration judge.

根据最新的 case, 走线进来的还是可以 release on bond, 被关在 detention center 里面, 准备材料是非常麻烦的。

在进入 detention center 以前, 就要把自述, 589, 证据, 媒体报道等所有的东西都准备好了!!! 被关起来, 在准备室非常难得。

Immigration court 中国人通过率现在是 70%, 比以前 biden 期间的 80% 要低了不少!

证人如果不熟悉证词和 case, 还不如不出庭!

中国人申请 asylum 最多的就是计划生育, 女性最多都就是计划生育结扎之类的。

其次就是家庭教会。

现实中, 中国人拿到 withholding 仍然是可以长期呆在 USA!

trump 上台前, Immigration Judge 数量 720,730, 经过半年 fire 自己离职, 调岗, 现在 IJ 只有 600 多点。

ICE 把你 arrest 了以后, 在 immigration court 开庭非常快, 半年内开大庭。

移民法庭极少会有诱发当事人犯错的问题, 还是比较直接了当。

最多问你除了自述书上写的 persecution 事件, 还有其他 persecution 的事件吗?

直接回答没有 就完事了。自述书没有的事情, 千万不要说。

你自己讲的和自述书 589 上的不一致 (inconsistent), 你自己说的前后矛盾, 就直接认定不可信。

单身汉不能保证被 ice 抓起来后, 不被 ice 转移到其他地方, 除非有未成人的小孩, 需要关在离未成年子女最近的 detention center,

但是还是要争取自己不被转移到其他 ice detention center 的权利!!!

比如说自己会 English, 能够为 detention center 里面的 Chinese 翻译之类的为 detention 做出贡献! 但是一般有 detention center 有容量的话, 一般不 transfer, 因为要浪费钱坐飞机。现在开庭面谈都是网上交材料, 不是交实物的材料。哪怕那些证据只是拍照发过来也是可以的。

移民法庭不看视频, 只能把视频转成截图和文字, 一样是可以的。

所以翻墙之前把所有的证据都翻译成英文, 放在云盘上, 就够了!!!

律师出现失误, 到时失败被下 deportation order.

尽快申请 reopen your old case, 暂停 deportation order.

律师出现失误, 申请 reopen, 需要找到另外的律师. 首先选择 reopen, 而不是 appeal. 你 case 大庭输了, 首先选择 appeal.

ICE Immigration Detention Transfer Procedures

The term “detainee transfer” also does not include the transfer of aliens to staging areas for the purpose of facilitating a scheduled final removal from the United States or final removal itself.

Generally, ICE will not transfer a detainee if documentation exists to support that he or she has:

- a. Immediate family within the AOR;
- b. An attorney of record (Form G-28, Notice of Entry of Appearance as Attorney or Accredited Representative on file) within the AOR;[1](#)
- c. Pending or ongoing removal proceedings, where notification of such proceedings has been given, within the AOR; or
- d. Been granted bond or has been scheduled for a bond hearing.

四条 ice 不 transfer 的理由

However, ICE may still transfer a detainee who meets one of the above criteria under certain circumstances. Before such a transfer can be made, the transfer must be approved at the Assistant FOD level or higher, and the specific reasons for the transfer must be documented on the detainee’s A-File. The FOD may authorize a transfer under these circumstances for any of the following reasons:

- a. To provide appropriate medical or health care to the detainee.
- b. To fulfill an approved transfer request by the detainee.
- c. For the safety and security of the detainee, other detainees, detention personnel, or any ICE employee.
- d. At ICE’s discretion, for the convenience of ICE, when the venue of the Executive Office of Immigration Review (EOIR) proceedings is different than the venue in which the alien is detained.
- e. To transfer to a more appropriate detention facility based on the detainee’s individual circumstances and risk factors.
- f. Termination of facility use due to failure to meet ICE detention standards, lack of sufficient use of the facility by ICE, or emergent situations.
- g. To relieve or prevent facility overcrowding.

Thus, even when a detainee meets one of the four criteria under which ICE does not generally perform detainee transfers, the FOD still has very broad discretion to authorize a detainee transfer.

七条 ice transfer 的理由

Conclusion: ICE Detainee Transfers

While the ICE has procedures for officers to follow in executing detainee transfers, it is important to remember that the District Director has broad discretion in authorizing

detainee transfers even when the alien detainee has factors that would usually mean that he or she would not be transferred. Aliens in detention are well advised to retain experienced immigration counsel to navigate both detention and any immigration proceedings. Furthermore, an immigration attorney may help ensure that ICE has all of the relevant information about an alien detainee so that any decision to transfer the alien is made with full knowledge of any mitigating factors.

人道主义移民是不管你非法入境还是合法入境

U 签证, T 签证, VAWA, Asylum 不管你非法入境还是合法入境都可以申请, 因为都是人道主义移民(Humanitarian Immigration)。

现在非法入境还是可以 6 month in detention center 然后 Habeas Corpus, 又回到老样子了, 小于 6 个月, 比如关押 1,2 个月基本 bond 不出来, 那就在 detention center 里面打庭。极少数 immigration Judge 是杀手, 大部分还是同情相信你的 persecution 遭遇。

解聘 fire 了 100 多名 immigration judge, 临时补充 new immigration judge. 聘请都是 10 年以上经验的律师, 不是红的 anti-immigration 的 judge. 新招的法官基本都是有同理心的。

An Immigration Judge does not decide U visa applications, as only [U.S. Citizenship and Immigration Services \(USCIS\)](#) has the authority to grant them.

you can get Motion to Dismiss/Motion to Terminate your Asylum case, once you had a U visa bona fide determination.

临时凑起来的 50 个中国人一起翻墙, 这 50 个人事先不认识, 在蒂华纳边境附近的中国餐厅, 这个餐厅是惯犯。

来自中国的证人证词可信度不高, 当事人如果人在中国, 证词可能不可采纳, 除非当事人不在美帝。教会牧师的证人证词不作为你被迫害的证据, 而是证明你是一个基督徒。

行政拘留不会超过 15 天, 关在拘留所。

刑事拘留关在看守所。

DHS 是查不到你在中国的资料真实性, 因为 DHS 是不会到中国做地面调查的。

参加家庭教会跟牧师的合影也是直接证据之一。

如果被发现有偷税漏税, 直接构成品德不端, 美国很在意是否每年报税。特别是 immigration judge, 所以提交的材料上一定要有自己在美国的 W2 和 tax return。

新上任的军事法官素质不是很差, 也不是一定拒绝率很低, 一般都是按照法律进行。

永久移民法官有两年试用期, 第一年有一个 mentor. 上诉肯定能找到理由。temporary IJ 如果被 bia remand, 发回到了他的 mentor 而不是 temporary IJ 自己。

现在走线被 ice 抓住, 几乎不能 bond, 那就准备好材料, 在 ice detention center 里面开大庭, never surrender.

Yajure Hurtado involved a citizen of Venezuela who crossed the border without inspection in November 2022 and later obtained Temporary Protected Status.

走线进入美帝，也可以拿 tps，只不过 tps 只是针对特定的国家，Chinese 基本没戏。
235(b)(2) applies to people coming in at U.S. borders and ports of entry, while § 236(a) applies to people already in the country.

235 不能保释，236 可以有 bond hearing.

找到好的律师，认真做 case 和材料，对自己的 case 和材料了如指掌的，除非法官很偏激，除非政府律师水平很好，否则你 asylum case 还是可以过.

Asylum applications by those seeking admission under the VWP or who have been admitted under the **VWP are relatively uncommon**. The reason for this lies in the fact that the countries participating in the VWP are not countries from which individuals often seek asylum. Accordingly, it is unsurprising that a large percent of the published court decisions on the issue involve individuals who applied for admission under the VWP using a false passport.

Applicants under the **VWP** who are refused admission or those who are determined to be removable (including as overstays) are **only eligible to apply for asylum** before an immigration judge.

如果是律师的失误在大庭上，如果律师没有出席大庭而被下了递解令 是可以申请 motion to reopen 重新开案的！但是这种情况很少发生。

如果发现自己的律师不作为有欺诈。在开大庭之前，可以以这个理由解雇原先的律师 withdraw，找新的律师，大庭申请 motion to continue（延期开大庭）。

把你现在的名字和过去所有的 legal name 都写上，就没问题。

在 Texas laredo 和 New Mexico ice detention center 被关了半年多，最后还是拿了 A10 工卡，找的还是公益律师，因为没钱，asylum claim 关键是坚持，不要轻易放弃！！！移民监狱也可以赢 A10!

只有自己坚持，别人才能帮你！！

上庭 Court 的时候，把提交的材料 589 和自述，在庭上复述出来，一般都可以 OK 过！！

Respondent has past persecution, and his country and his own condition do not change, 美国政府默认他未来回到母国遭受到的 persecution 可能性>50% 符合 withholding 的标准。大庭过后，政府保留有 30 天上诉的机会，如果 30 天后没有上诉，那么就没有意义，代表政府放弃上诉。

如果没有某项 evidence, 你需要 reasonable explain 为何没有这个 evidence.

延迟上大庭时间

- 1.改地址，本来住在洛杉矶，现在改到纽约。
- 2.换新律师，新律师可以跟法官说需要时间了解 case，就可以延期开庭了

3.生病了（身体原因）。甚至可以在上庭当天，跟法官说自己肚子疼死了，昨天没有睡好觉之类的，能不能换个时间。

不管是 terminate 还是 dismiss 都是取消 case, 你的 immigration court 的 case 没有了。
Dismiss With prejudice 就是移民局 不能再 charge against you. Case is sealed.
Dismiss Without prejudice 就是移民局可以再 charge against you, 尽管这种机率很低。
Detain in the immigration 监狱 6 个月必须 release,
从你被 arrest 的第一天开始, 90 天就必须考虑 release. 180 的时候, ice 必须放你, 如果 ice 不放你, 你就可以 habeas corpus 起诉 ice. 要求 ice 放人。

有两个 option, 可以跟 Immigration judge 和 uscis 都可以 I-485 申请绿卡, 你在移民法庭上也可以申请 green card.
连安全套的成功率也就是 99%, 没有 100%. 没有 100% 成功的 case.
现在移民法庭无法保释, release on bond, 但是还是可以 habeas corpus.
因为 habeas corpus 是独立的地方联邦的法院 (local district federal court), independent from Trump.

真爱生命, **远离边境和红州**。每年都有人因为去边境误入 mexico 和红州被抓进 detention center 的。

法庭上需要的证据 **Evidence: 拘留通知书, 派出所的传唤证, 罚款单, 教会被取缔的照片, 教会被迫害的新闻报道, 受洗证。**
这些文件需要原件或者是复印件。
庇护面谈上庭其实是: 心理测试+逻辑推理+信仰的验证。上庭心理素质要好。
面谈之前还是要读几遍你的 589 表格和自述, 证据, 保持回答和这些书面文件一致性 (consistency).

拿到 A10 withholding of removal
也可以 motion to reopen 后, cancellation of removal
A10 送到第三国, 目前只是启动的阶段, **真正执行的 case 不多, 更多的时候, 只是一种震慑, 并不会立刻把人带走。**

Cross the border illegally cannot bond out, because new case Q Li in BIA
<https://www.justice.gov/eoir/media/1400431/dl?inline>
6 months detention, argue their detention is prolonged, and request a bond hearing.
Habeas Corpus 只有 Habeas 可以办理从 detention center release.

当庭不需要承认地址问题 No voluntary admitting!!!, 法庭就是比拼谁脸皮厚, 死扛着战斗到底。 Fighting until the end!!!
不可能 case 里面所有的东西都是 100% 真实的。包括其实的 immigration 方式, 没有一个 case 是 100% 真实。但是有些 case successfully 了。
All models are wrong, but some are useful.
——George Box

拿到了 withholding of removal, 但是 ICE 依然不放人, 如果关了 6 个月, 那么就直接 Habeas Corpus.

Supreme Court think, it cannot detain person infinitely who can't be deported.

Habeas Corpus 是宪法级别的权利, 是你用来对抗政府非法 detain 的 tool.

延庭的几种方法 (motion to continue), 有合理理由, 这是你的正当权利, 甚至可以拖很多年

1. 刚换了 lawyer, 新的 lawyer 需要熟悉你的 case
2. 你再调取 FOIA 的档案, 不管 uscis, cbp, fbi, 档案还没有下来的情况, 你需要证据准备来上庭
3. 你有身体的原因, 重病或者身体不适应

Federal district court new case applied to everyone in the USA:

“All non-citizen in the United States without lawful status who

1. Who have entered or will enter the United States without inspection.(it imply to the people in the future)
2. Who were not or will not be apprehend on their arrival

Are eligible for release on bond.

The people who enter without inspection were not caught on arrival not subject to mandatory detention are eligible for bond hearing.(但是要没被抓住)

(走线没被抓的同志又有了 bond 的机会)

如果 Immigration Judge 不认可这个 case 的话, 因为他们还是受到 BIA 的 bound, 你可以在 federal district court file Habeas Corpus.

对自己的 case 要非常熟悉, 熟读 case, 面谈官问什么, 答什么, 不用多余回答和侧面回答。如果有矛盾点, 一定要想好如何去说, 去圆一个谎。即使说谎, 也要说的完美。骗别人把自己都说服了, 自己都信了。别人炸你一下, 就改变说法了, 这样肯定不行。怎么说你就是咬死了, 一口咬定, 他也不能把你怎么样。

Habeas petition 会出现 ICE Attorney 人手不够, 没有办法去出席或者应诉人身保护令。所以说, Habeas 也不是很难, 而且只要 6 个月 detention 以后, 只要申请, 成功的概率很高。

Bond hearing 现在很难, 现在 ICE 觉得很难证明你和外面的经济担保人有 strong connection, 会有 flight risk 的风险。

Habeas petition 可以自己 file, 不需要 lawyer. 自己向 federal district court 申请, 所以要好好研究下 Habeas 如何自己 file。

IJ 送到第三国的这个 adjudicated order, 当事人可以 30 天内向 BIA 提出上诉 (Appeal), 不要主动接受去 third country 的命令, 一定要 Appeal!

即便 IJ 决定把你 asylum case terminate, 决定把你送到第三国, 当事人可以 30 天之内向 BIA 提出上诉。

BIA 不能一概拒绝，也需要个案审理。

即便 BIA 也维持原判，当事人也可以向 circuit court 提出 Appeal.

两次 appeal 估计至少 3,4 年，几年后，说不定，美国和乌干达的协议就作废了，不存在送到第三国的情况了。

IJ 需要开一个小厅 (master calendar hearing)来处理送到第三国的事情。

应对策略：

1.提交证据，证明送到第三国，当事人也要有>50%可能性被 persecution 基于 5 大理由。

2. Appeal

遇到这种情况也不必紧张，需要律师写一个 opposition motion, rebut DHS invoke 的法律的几个点，推翻 DHS 的这个意向，最后做决定的是 judge.

翻墙走线是在蒂华纳附近的一个中餐馆，中餐馆里面有老板专门派车帮忙翻墙。那个时候才看见几十个上百个中国人聚集。走线的人素质不齐，有小学没毕业，也有博士。翻墙人里面还有软件工程师。

把自己申请 BH 的材料证据 copy 个 3,4 份放在云盘上，一份放 U 盘，其余的放网盘，用不同的云存储服务存放。

一定坚定的走美帝 BH 的路，不抛弃，不放弃！！！！

根本不需要撕护照！！护照是你代表 PRC 的身份合法证明，一定要认真保管带在身上！！当时 2023 年，走线是凑够了 40 多人接近 50 人一起翻过来的，一批批的，不是同时一起的。每次走过来 2,3 个人，一条线过来的。过来进入 US 后，聚集在一个平台上，大概 50 个人左右。主动向 CBP 做 english Translation.后面就是一个个点名。发现这 50 人中有护照的就只有 12,13 人，足以见得，走线人的水平。翻过墙之后，才感受到自由的空气。CBP 官员都是多人的执法人员，见过看过的人多了！没了护照，到了 US,很多东西办不了！身份证在 US 根本没用，到时候 1 月份寄到国内去，国外根本不看身份证，就只看护照！！

Trump 只是把 bh 的难度变得难了点，把 90%通过的 judge fire，不是说取消 BH, case 准备好，照样能过。

所有的政策都没有改变，case 够硬，有必胜的信念 肯定能过。我的情况就是一定要拿到 A10！！！！

走线者大部分水平都很烂！

走线路上确实有 robbery, 但是只要交钱就没问题。交保护费就没问题，给钱就过了，不要跟 mafia 刚。没有所谓的“尸骨累累”。

李哥他包走线的委内瑞拉的兄弟住，食是他们自己掏钱。

从 Ecuador 的 Chinese 大包 15,6 万。

走线路上确实有 robbery, 但是只要交钱就没问题。交保护费就没问题，给钱就过了，不要跟 mafia 刚。没有所谓的“尸骨累累”。

李哥他包走线的委内瑞拉的兄弟住，食是他们自己掏钱。

从 Ecuador 的 Chinese 大包 15,6 万。

就是 Mexico 的边警很严，去了 mexico 的 detention center 带了一天，往上送边境，给几天限期离境。释放给了释放 paper，暗示可以 climb wall 。就在宾馆住了一天，第二天就 climb wall 了

墨茶岳母通过的 case:

511 之前走线进入 US，律师上大庭之前培训和熟悉了案情。政府律师人比较好。法官通过率 42%，通过的 case 肯定有真有假。不松也不严的 judge. 假的案子也有无懈可击的时候，法官也不一定能看出来。而且岳母案子有证据。医学证明是洛杉矶的 B 超所做的。政府律师只能说 b 超不清晰，模糊，不让你过，不可能直接说是假的，只能以这个 b 超不清晰理由搪塞你。律师提出的建议，去村里找人 实名的拿身份证作证。也有人建议，找假的人拿身份证去做这件事情，没有必要。如果法官想让你过，仅仅需要这一个医学证明就可以过了。政府恐吓岳父坐牢，吓唬你还是真的，不得而知。已经有两个孩子了，就让岳母做手术，防止你再生。案子里不需要说村里有人有关系之类的。法官对于中国的情况也是一知半解，你需要跟法官解释他觉得有问题的地方。

法官让现场联系证人通话时间 EST 10-12am， 那我方说，那些人都退休了，很长时间没联系了，联系不上。最后这事就算了，也没有联系中国方面的任何人。IJ 是特朗普雇佣的，如果上诉到联邦法官，没有特朗普政府的压力，属于单独系统。挂了就 appeal.

案子通过与否，主要还是看证据，不管真假。

不要有 硬逻辑上的错误，比如起因经过结果，时间地点人物都对不上。

自己的律师会问你问题，但是问题和回答都是事先排练好了，这样自己的律师问题多的话，对方律师问题就少了，也是一种技巧。

证人的话，村里的人说话不着调，大晚上接了电话，说不定胡说八道。人家可能说，我不知道，没这个事情。法庭很庄严，证人可能都吓着了。最终结论，还是不需要找证人，找到证人反而容易出事，没证人也能过!!!

上庭主要围绕你的案子，过没过主要看案子是否硬!!!

不犯大错的情况下，中国人最差情况也是 A10，要有这个信念。尽量拿 A5，最差保底 A10，不要错过上庭。

中国人被抓进去 ice detention center 都是电信诈骗，本身在美帝犯了法，没有犯法，不会抓你。同一批走线的，没有一个是这种情况，bh 案子不开庭了，不审理了，一个没有。不要多想，好好弄自己的 case，上帝不会亏待你。

唐人街（曼哈顿下城）很多办假证的，什么材料都可以办。入 yu 证明有些法官更看重未来恐惧。

现在的 DHS 故意把这个 detain 的过程搞得很长，希望你精疲力尽，然后选择自愿离开 (Voluntary Departure)，甚至把你送到 lousiana 或者德州，所以一定要坚持住!!! 千万不要选择 Voluntary Departure!!!

File Habeas 还是可以拿到 bond hearing.

Bond hearing 能否 release 还是看 1. danger to community 2. Flight risk

95% 都不会 1. danger to community 2. Flight risk , 说明 Habeas 以后开的 bond hearing 基本都可以被释放。

Federal district court Judge 是真正的司法独立的, 不听政府的。IJ 还是跟政府相关。

现在有些人在 ice detention center 六个月都不一定能够开大厅, 如果遇到不好的 judge 都采用 motion for a continuance 拖延战术, 拖到 6 个月, 然后 file habeas in district court 一把。

现在非法移民来的还是有不少。而且有些💎💎协助在没有到达边境之前就申请了 asylum. 在 mexico 准备好所有的材料, 当然也有💎💎不投降, 不被抓的线路。asylum 的法律法规, trump 没有权利 stop.

圣路易斯翻墙 就是进入 arizona 的 eloy 监狱, climb wall 首选墨西哥卡利。

加州纽约 2nd circuit 和 9th circuit 上诉通过率 (就是驳回 government 成功拿到 relief) 非常高。

Asylum 主要看证据, gather as much as evidence(尽可能多拿 evidence)

如果被 cbp/ICE arrest, 事先做好准备, 律师当天就可以把人身保护令 case 交到联邦法庭, 联邦法庭马上就 file 一个通知, 要求 ice 不能把这个人转移到辖区以外的地方, 这样就可以把当事人留在靠近他锁在地方的 ice detention center, 所以一旦被转, 马上第一时间联系律师, 要求留在 imperial/otay mesa, 不要转移去 texas!!!

AI: A writ of habeas corpus can be used to potentially stop an ICE transfer if the petition is filed in the proper federal court before the individual is moved

所以提前准备好 habeas, 防止被 transfer 到别的 ice detention center.

移民监狱的 judge 也不都是坏 judge. 军队来的律师主要看证据, 也还是正常开, 正常过。就是延庭 motion to continuance 会比较难在 ice detention center.

移民监狱通过率低 主要是材料比较难以准备, 比较难以沟通, judge 还是跟外面一样。

移民监的 case 优先开庭。

只要你在 ice detention center 中坚守, 就不会被送走

只要你在 ice detention 坚持 6 个月, 不管什么情况 final removal order, in the appealing 不管在什么州都可以申请 habeas 保释 release 出来。

只要你扛得住揍, 耐得住寂寞, 关半年肯定可以 habeas 释放。

ICE 如果不遵守 6 个月放人的要求, 你肯定要做 Habeas 来放人, 差不多 6 个月这样。

被 ICE 抓到 detention center 的第一天, 就是你开始计算时间 clock 的 6 个月。你关押的理由可以是各种各样的, 这个总共不应该超过 6 个月。如果有护照, 输了 case 就 appeal, 反正上诉时间也算在 6 个月里面。

BIA 今年的 case 都是说 judge 没有 jurisdiction 来做 bond hearing 对于各种不同人群, 哪怕没有犯罪记录。

只有一个办法—Habeas!!!

Habeas 用于刚刚被抓进 ice detention center 的人!

一旦被抓，马上做 habeas!!! ICE 抓你以后，马上会 transfer 到其他地方，因为这些地方不偏向移民。

马上 File Habeas 到 district court !!!

最后 release 放你的时候，ice detention center 会把你的行李和包存起来，行李会有一个标号，然后通过编号，拿了自己的行李就释放了!

有了 deportation order (包括 A10)

Cancellation of Removal(E42B)你需要一个 immigration court 的 case 才能 apply this relief 你有了 deportation order (包括 A10), 只需要 Motion to Reopen, 重开你的 deportation order, 才能 Cancellation of Removal(E42B).

Joint Motions to Reopen 是跟着总统的，川普是不能做 Joint Motions to Reopen, 不能做任何 PD.

民主党的总统就可以 Joint Motions to Reopen.

589 表格上不是每个空格都必须填写!

Case > Memo (案例优先备忘录, IJ 要听案例而不是 momo)

cbp 会 bluff 你，你需要不要被 cbp 的 bluff 吓住!!!!(call you bluff)。

海关小黑屋其实是在 test 你，不要怕。

Asylum case: 你偶尔一趟回中国 不代表你 asylum 是假的，也不代表你不害怕 persecution. 一般中国人 bond 价格都是 10,000 以上。可以加条件来 bond，如脚镣。

《被捕后黄金 24 小时救命行动清单》：

被 ICE 抓捕后 24 小时内的现实可执行行动清单

目标只有三个：保命、保程序、保律师介入点

0-2 小时（黄金窗口）

1、保持沉默

只报：姓名 + A-Number

不回答任何与身份、经历、入境、第三国、庇护内容有关的问题

2，不签任何文件

尤其是：

I-851 (Final Admin Removal)

I-860 (Expedited Removal)

任何“自愿离境 / 同意递解”文件

3, 明确要求打电话

指定联系人: 律师 / 家属

反复要求, 哪怕被拒, 也要说清楚“我要联系律师”

2-6 小时

家属 / 律师立刻做三件事

1, 用 ICE Detainee Locator 确认羁押地点
记录: 抓捕时间、地点、执法单位、是否出示文件

2, 保存所有短信、电话、录像、目击人信息

3, 律师同步启动文书准备

Habeas Corpus (§2241) 草稿

Declaration (羁押经过 + 程序影响)

紧急动议框架 (如需要)

6-12 小时

向~移民法庭~提交紧急文件

«Notice of Detention / Emergency Filing»

明确写入:

羁押正在实质性妨碍即将到来的个人听证准备

向 ICE 提交书面释放请求

即便肯定会被拒, 也要提交

目的只有一个: 留下时间线与行政记录

12-24 小时

向~加州中区联邦地区法院~提交

Emergency Habeas Petition (§2241)

同步提交紧急动议 (如适用)

同步送达 USAO (美国检察官办公室)

电子送达 + 传真 (如可行)

留存送达证明

准备“法官快速介入通道”：

准备补充声明 (Supplemental Declaration)

查清该法官 Chambers 的紧急联络规则

随时待命补材料

三条非常现实的提醒

不要等 Bond Hearing

→ 很多案子，人已经被关到听证都来不及

不要指望 ICE 善意

→ 所有“请求”都是为了留下证据

联邦法院越早介入，ICE 越容易后退

对不起上帝！

含辛茹苦的你我

活成了这个鬼样子！

Yes, a successful **habeas corpus** petition in the context of **prolonged immigration detention** often **shifts the burden of proof to the government** (specifically ICE) to justify continued detention by proving, by **clear and convincing evidence**, that the individual is a flight risk or a danger to the community.

detain 超过 6 个月，政府必须提供继续 detain 你的理由。6 个月之后，责任转移到政府必须 justify 你不会 flight risk or a danger to the community，否则的话，就必须释放。

只要你能坚持住，你就不会被送走。

2025 年 10 月份还是有人从 us mexico border 进入。

多带点现金，arrest 以后可以存到账户 买吃的，用的，打电话给家人。 存钱存在 master account。

bondsman 经济担保人其实就是提供一些文件，其他什么都不用做。经济担保人只需要提供报税，ssn，银行存款>5000，水电煤气的账单。说白了，经济担保人就是帮你兜底。

如果你认定 这辈子就是 USA，只要有 1% 的机会，可以留下来也要争取。大不了进了 immigration detention center，咬咬牙，申请 habeas 出来。 我就死活横下一条心，在 detention center 里面，呆上半年。

人身保护令不需要担保人。

A writ of habeas corpus is a legal action used to challenge the legality of a person's detention and does not inherently require a bail bondsman.

人身保护令是持牌州律师提交给联邦法院的流程，申请人一旦被转移到所在律师没有的持牌州就会变成很麻烦的事，转移是有时间差的，第一时间联系律师第一时间提交上人身保护令防止转移是要点。

一进入移民监狱就可以直接申请 habeas Corpus !!!!

从特卡特的 gap 进入，就是被关在 imperial detention center.

这非常糟糕，意味着关在密西西比、路易斯安那、得州移民监的偷渡客在被抓后不能靠立即申请人身保护令获得保释机会了，只能是被关押 6 个月后再尝试。

所以在全国其他地方被抓的人必须立即在所在州提交保护令申请，不然等被 ice 转到上述三州就没机会了。

The 5th Circuit denied the bond hearing for illegal entry regardless of how many years in the USA.

Texas, Louisiana, Mississippi 刚被 detain 了，申请 habeas 没有任何用处。

在被抓的当天就可以提交人身保护令。防止 ice 把你从加州 transfer 到 5th circuit.

Temporary Restraining Order (TRO) combined with a Petition for Writ of Habeas Corpus 打人身保护令交上去之后，就可以立即禁止政府把人从 9th circuit 转走。

地方法院晚上都可以打到电话，因为打人身保护令的人很多。

你准备好了，到了 ice detention center 几分钟就可以交上去，如果找律师现写的话，肯定来不及。

人身保护令的材料还是很好准备的，其实就是一张表格。

可以禁止政府转移出 [U.S. District Court for the Southern District of California](#)

边境新任命的 military IJ 给的指示是，asylum 应该是很少给的。

一开始打了 habeas，即使不能出来，也可以留在律师更能接近你的地方，IJ 更友好的地方。

ICE transfer 你 至少要一周。

一定要先把 habeas 材料准备好!!!

There is no time limit on detention. Prolonged detention can become unconstitutional at some point and leave it to each circuit to determine what the point is and determine by each judge.

A writ of habeas corpus is a constitutional legal action used to challenge unlawful detention, and it does not require a bail bondsman.

habeas 不需要担保人，比 release on bond 更好。

好的移民官和律师如果一个问题重复问或者反复问或者换个方法问，代表你说错了，需要修改。

进了监狱 才能跟律师联系，千万不要在没有律师的知情情况下 签署任何文件。

Discovery in habeas corpus cases is a procedural tool allowing petitioners to request evidence from the opposing party to support claims of unlawful detention. Unlike civil trials, it is not automatic; petitioners must show "[good cause](#)" and obtain court permission, ensuring requests are specific, relevant, and not just finishing expedition.

如果在 fifth Circuit arrest, 争论 case 应该在 arrest 的地方审理。反对将当事人运送到 fifth circuit jurisdiction。

此时此刻放弃，没有更好的选择，没得选。在 ice detention center 里面关几个月，一旦回去就没有第二次机会了，那在里面呆几个月也值得！为自己的梦想努力，一切都值得！咬咬牙坚持，实现了 Ameircan Dream.

No case is perfect , but some are winning.没有完全没有 bug 的案子。尽量减少自己案子 inconsistency 和有 bug 的地方， try to find DHS/ICE/CBP violate due process 的地方。

A temporary restraining order(“TRO”)is an emergency(“ex parte”) court order prohibiting the defendant from taking some actions.

Habeas petition, you can judge at random. (法官对于 habeas 随机分配)

Habeas respondent name:

Warden of detention facility.

ICE field office Director of Enforcement and Removal Operations

DHS Secretary

U.S. Attorney General

Don't sacrifice the good for the perfect. File Habeas first; you can fix it later.

就是先 file 了 habeas 再说，后期可以 fix.

如果 ice 可能把 detainee transfer 到 5th circuit, 那么直接把 habeas form file, 后期可以 amend. 如果已经被 transfer 了，再 file habeas 就变得 harder.

Speed is more important than elegance!!!

TRO(Temporary Restraining Order) gets adjudicated very fast, PI(Preliminary Injunction) 就比较慢了。

所以一进入 ICE Detention Center, 马上 file TRO(Temporary Restraining Order) !!!

恐惧面谈最后问你是否参加过军队？ 是否是中国政府雇员？ 是否 persecute 过其他人？

一律统统都回答 No.

不要给自己增加不必要的麻烦。

<https://www.justice.gov/eoir/immigration-court-operational-status>

输入邮编可以查看管辖法庭

<https://www.justice.gov/eoir/find-immigration-court-and-access-internet-based-hearings>

看 IJ 名字

Motion to remand

A [Motion to Remand](#) in immigration court asks the [Board of Immigration Appeals \(BIA\)](#) to return a **pending appeal to an Immigration Judge (IJ)** for further proceedings, typically to consider new evidence, changed circumstances, or new eligibility for relief. Unlike motions to reopen, motions to remand have no strict time or number limitations while an appeal is pending.

A motion to remand is filed when a case is already on appeal at the BIA, but new developments occur. Common reasons include:

- New Evidence: Presenting evidence that was previously unavailable or undiscoverable.
- New Relief Eligibility: Acquiring eligibility for relief (e.g., marriage to a U.S. citizen, 10-year cancellation) after the initial hearing.
- Background Checks: Remanding to complete mandatory background/security checks.
- Changed Law: Reconsidering a claim based on new legal precedents.
- Remand vs. Reopen: A motion to remand is used while an appeal is pending at the BIA; a [motion to reopen](#) is used after the BIA has already issued a final decision.

三块馒头 (Sacramento) 成功率 asylum 最高

I-601A Waiver 是 smuggle, I-601 Waiver 是欺诈

有了 reinstatement of removal order/就是重返的问题, 那么就永远不要离开美国, 直到搞定 Green Card.

在境内只有 deportability 的问题, 在境外有 inadmissibility 的问题
(所以尽量不要出境)

只有申请了 asylum, 才能有 due process, 才能上 immigration court, 哪怕你有 immigration 方面的问题, 比如 fraud, overstay.

不要以为选择了 voluntary departure 就可以很快 release, 搞不好还要关几个月, 还不如死磕到底。

Jacumba hot spring gap near Tecate

开车或者做 greyhound 灰狗巴士 ICE 没办法进入 arrest/insepct 你。

In United States courts, the "level" of evidence required—known legally as the burden of proof—varies depending on whether the case is criminal or civil. These standards determine how convincing the evidence must be for a judge or jury to reach a verdict.

The hierarchy of evidence standards, from highest to lowest, is:

1. Beyond a Reasonable Doubt (Criminal Cases)

- **Definition:** This is the highest standard of proof in the U.S. legal system, used in criminal trials. It requires the prosecution to prove that the only logical explanation from the facts is that the defendant committed the crime.
- **Threshold:** It does not require absolute certainty, but a "moral certainty" that leaves no reasonable doubt in the mind of a reasonable person.
- **Application:** Guilt in felony and misdemeanor cases, juvenile delinquency proceedings.

2. Clear and Convincing Evidence (High-Level Civil/Special Cases)

- **Definition:** This intermediate standard requires that the evidence presented is highly and substantially more likely to be true than not. It produces a "firm belief or conviction" in the fact-finder.
- **Application:** Often used in cases involving civil liberties or significant rights, such as terminating parental rights, involuntary commitment to a mental institution, or proving fraud.

3. Preponderance of the Evidence (General Civil Cases)

- **Definition:** Often defined as "more likely than not" (greater than 50% chance), this is the standard for most civil cases. It requires that the evidence "tips the scale" slightly in favor of one party.
- **Application:** Most civil lawsuits (breach of contract, torts/personal injury), child custody disputes.

4. Probable Cause (Pre-Trial/Criminal Procedure)

- **Definition:** A "fair probability" or reasonable ground to believe a crime was committed, generally interpreted as 51% certainty.
- **Application:** Used for issuing search or arrest warrants, or by grand juries to issue an indictment.

5. Reasonable Suspicion (Law Enforcement)

- Definition: A standard lower than probable cause but more than a "hunch." It allows police to conduct a brief investigative stop (Terry stop) based on specific, articulable facts.

- Application: Traffic stops, stop and frisks

因为人生保护令是在地方法院, judge 不受 trump gov 的影响。人生保护令比保释更好, 释放的更快, 要求也更低。首选人生保护令。地方法院 judge 更加强势。保释需要证明 1. flight risk(没有逃庭风险) 2. no danger to community。 而且要求 bondsman 跟你的关系强硬, 要求很高, 还不如直接 district court file habeas!

Ice detention center 没什么可怕的, 千万不要害怕 Detention Center!!!

Asylum is the best, Withholding is the second, Convention Against Torture is the least. If you win CAT relief, you can only get work permit(deferral of removal based on CAT), you can't get Green Card later. 所以还是要拿 Withholding. Withholding 还是有拿卡的机会未来, 虽然时间可能很久。

对于自己的自述和 589 要非常熟悉!!! 上庭做的最后一件事情熟悉自述和 589!!!